

1506482-38.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... a condenação do Réu pelo delito de roubo majorado e emprego de arma de fogo.

A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do Réu pelo delito de roubo que lhe é imputado, alegando que as provas produzidas nos autos são insuficientes a apontar que ele praticou o crime que lhe foi imputado. Subsidiariamente requereu seja a pena fixada em patamar mínimo.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506482-38.2020.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506482-38.2020.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2091160/2020 - 13º

D.P. CAMPINAS, 10912452 - 13º D.P. CAMPINAS, 114/18/920 - 13º D.P. CAMPINAS,

2091160 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN CECÍLIO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de LUAN CECÍLIO DE SOUZA, em 24 de março de 2021, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 157, §2º II e art. 157, §2º-A, I (aplicando-se o preceito secundário previsto no Código Penal antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.654/18) ambos do Código Penal (fls. 01/03).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 01h54min, na Rua Maria Monteiro, 744, Cambuí, nesta Cidade e Comarca de Campinas, LUAN CECÍLIO DE SOUZA, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com três indivíduos ainda não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Maycon César de Oliveira Prado, 60 (sessenta) aparelhos celulares, pertencentes ao estabelecimento comercial representado pela vítima Diego Oliveira Beraldo.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2021, ocasião em que se determinou a citação do Réu para apresentação de resposta à acusação (fl. 65).

O Réu foi efetivamente citado (fls. 90) e apresentou resposta à acusação à fls. 94/95.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 100).

Durante a realização do ato processual, ouviu-se a vítima e uma testemunha, sendo o Réu, ao final, interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais de maneira oral.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do Réu pelo delito de roubo majorado e emprego de arma de fogo.

A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do Réu pelo delito de roubo que lhe é imputado, alegando que as provas produzidas nos autos são insuficientes a apontar que ele praticou o crime que lhe foi imputado. Subsidiariamente requereu seja a pena fixada em patamar mínimo.

É o relatório. Decido.

Não foram arguidas questões preliminares, razão pela qual adentro diretamente ao mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio da Portaria de fls. 6, Boletim de Ocorrências de fls. 07/08, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 09/10, imagens de fls. 56/57 e pela prova oral produzida em solo policial e em juízo.

A autoria, contudo, pelo que dos autos consta, não foi efetivamente demonstrada.

A vítima, ouvida em solo policial à fls. 37, disse que trabalhava no ramo de instalação de sistema de segurança e, deste modo, na época dos fatos, instalava sistema de alarme no interior de uma loja de celulares situada na Rua Maria Monteiro, 744, bairro Cambuí, Campinas/SP, quando três indivíduos adentraram ao local e anunciaram o assalto, ocasião em que um deles, posteriormente identificado como sendo Luan Cecílio de Souza, determinou que o declarante deitasse no chão, em decúbito ventral. Adiante, após os roubadores separarem os celulares que foram subtraídos, ingressaram em um veículo que estava parado do lado de fora, com um quarto indivíduo, evadindo-se para rumo ignorado. O declarante verificou os fatos nas câmeras de segurança, momento em que conseguiu visualizar a placa do automóvel envolvido na ação dos criminosos e que o veículo era modelo GM/Corsa, de cor verde. Afirmou que apenas um dos roubadores estava armado e que não era o Réu Luan quem portava arma de fogo. Finalmente, no dia 27 de março de 2018, foi o Réu quem ordenou que o declarante deitasse no chão. Não é capaz de reconhecer os outros roubadores porque não olhou para seus rostos.

Em juízo, a vítima Maycon Cesar de Oliveira Prado foi novamente ouvida e narrou que os bandidos adentraram na loja durante a madrugada, enquanto estava no local instalando alarme nas portas de vidro do estabelecimento. No local havia um

funcionário da loja no andar de cima, e era acompanhado de outra pessoa no andar de baixo. Os roubadores chegaram ao local chutando a porta em poder de arma de fogo. Apenas um deles trazia arma de fogo. Usavam blusas de moletom com capuz. Os bandidos não chegaram a render o funcionário que estava no andar de cima, talvez por não saber que ele estava no local. Do local foram subtraídos aparelhos de telefone celular. Assim que eles saíram do local, a polícia foi imediatamente acionada. Uma viatura compareceu no local e registrou a ocorrência que teve prosseguimento sob cuidados do dono do estabelecimento. Algum tempo depois foi convidado a comparecer na delegacia, onde reconheceu o Réu como sendo o autor do delito, dentre outras cinco pessoas que lhe foram apresentadas na ocasião. Durante audiência, o Réu Luan estava na sala virtual de audiências e a vítima, ao visualizar sua imagem, o apontou como sendo um dos autores do roubo.

Diego Oliveira Beraldo, gerente da loja vítima, disse em juízo que estava em casa e recebeu o aviso para comparecer ao local. Era por volta de 10h00 da noite e foi solicitado a comparecer no estabelecimento pelo proprietário da loja. Não se recorda quantos aparelhos foram subtraídos, mas imagina que tenha sido por volta de 60 a 80 aparelhos de telefonia celular e que os objetos não foram recuperados e a loja teve de reembolsar os clientes que eram proprietários dos aparelhos subtraídos, vez que eram aparelhos que estavam no local para manutenção. À polícia foi entregue um pendrive com imagens do assalto. Disse que, embora houvesse câmera de segurança, não conseguiram visualizar a placa do veículo utilizado pelos roubadores para evadir do local.

O Réu, em solo policial (fls. 8), durante apresentação à autoridade policial por ter sido flagrado conduzindo veículo produto de ilícito, foi ouvido também sobre o crime aqui apurado. Disse, na época, que não praticou o delito de roubo aqui descrito.

Por ocasião do seu interrogatório em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, o Réu, uma vez mais, negou a prática delitiva que lhe foi atribuída. Disse que foi abordado pela polícia e encaminhado à Delegacia, tendo ficado aguardando o desdobramento dos autos. Disse que não tem ou teve carro de cor verde, e que possui um Renault Clio Branco. Alega jamais ter estado na loja onde se deu o roubo.

Pois bem.

Muito embora conste dos autos que a vítima reconheceu o Réu como um dos autores do delito aqui apurado, não há nos autos provas que demonstrem como as investigações conseguiram ligar o Réu aos fatos denunciados nos autos.

Os autos foram instaurados através de Portaria, constante nas fls. 06, e é seguido por Boletim de Ocorrências que, na ocasião, menciona a prática delitiva por três indivíduos desconhecidos.

Os autos de exibição e apreensão de fls. 09/10 dão conta da apreensão de um pen drive, apresentado pelo estabelecimento vítima, onde é possível, através de imagem extraída, observar que o crime de roubo realmente foi praticado por três indivíduos que compareceram ao estabelecimento vítima e de lá subtraíram grande quantidade de aparelhos de celular. Contudo, pelas imagens, não é possível identificar o rosto dos autos do delito.

O Réu foi abordado no dia 27 de março de 2018, mais de três meses após o delito, portanto. Depreende-se dos documentos de fls. 13/17, que o Réu foi detido pela prática de delito de receptação de um veículo, aparentemente, mas não detalha sob quais condições as forças policiais relacionaram o Réu com a prática do roubo que lhe fora imputado.

Perguntada, a vítima também não soube esclarecer sob quais circunstâncias a polícia conseguiu chegar ao Réu como autor do delito.

O Réu não estava na posse de qualquer objeto subtraído e nem mesmo do veículo empregado durante o roubo.

Tem-se, portanto, que a autoria delitiva foi atribuída ao Réu tão somente por força do reconhecimento prestado pela vítima. Contudo, nos moldes trazidos pelas alegações finais apresentadas pela Defesa, a memória humana está sujeita à imperfeições e, considerando que o Réu foi submetido a reconhecimento pela vítima apenas três meses após o delito, sem estar na posse dos objetos subtraídos ou do veículo usado na empreitada, e sem qualquer explicação ou elemento de informação produzido pela polícia para atrelar o Réu aos fatos, é possível que seu reconhecimento tenha sido impreciso.

Ausentes outros elementos que apontem à autoria delitiva ao Réu, há dúvida suficiente que não foi dissolvida pelos elementos de prova que foram produzidos nos autos e, como é de notório conhecimento, em matéria penal, a dúvida deve favorecer o acusado.

Nestes termos, tem-se que a absolvição é a medida de rigor para o presente caso.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e assim o faço para ABSOLVER LUAN CECILIO DE SOUZA das imputações que lhe foram dirigidas nestes autos.

Ficam cessadas eventuais medidas cautelares.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as comunicações necessárias.

PRIC.

Campinas, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA